

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2306/2532

นาย สม ยศ แซ่ฮั้ง หรือแซ่เต้
บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 889

การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปที่กำหนดสิบปีตาม ป.พ.พ. มาตรา 164.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 1,525,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า นายวิรัตน์ แซ่เต้ ผู้ทำสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับจำเลยยังไม่ถึงแก่ความตาย และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,525,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ประเด็นข้อสุดท้ายที่ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ นั้น จำเลยต่อสู้ว่าเอกสารหมาย จ.3 เป็นสัญญาประกันวินาศภัย จึงมีอายุความ 2 ปี ศาลฎีกาเห็นว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามเอกสารหมาย จ.3 นั้น ได้ระบุไว้ในตารางความคุ้มครองว่าเสียชีวิตกับการสูญเสียชีวิต สัญญาในข้อเสียชีวิตจึงมีลักษณะเป็นการประกันชีวิต ซึ่งมีได้มีบทกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปมีกำหนดสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 โจทก์ฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ..."

พิพากษายืน

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ